

1503405-47.2021.8.26.0482
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Carlos Eduardo Santos Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
3ª Vara Criminal
Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503405-47.2021.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503405-47.2021.8.26.0482
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Carlos Eduardo Santos Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque,

segundo a denúncia, no dia 28 de junho de 2021, durante a madrugada, na Avenida Comendador Alberto Bonfiglioli, nº 2700, Jardim Vale do Sol, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, subtraiu, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 14 (catorze) refrigerantes, avaliados em R\$ 78,00 (setenta e oito reais); 01 (uma) máquina de cartão SAMUP, avaliada em R\$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais); um aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo Moto G, avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais); além da quantia de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais) em espécie, de propriedade de Vagner Aparecido dos Santos.

Segundo narra o Promotor de Justiça, na ocasião, o denunciado danificou a lateral do trailer de lanches e subtraiu, do interior, os objetos acima mencionados, evadindo-se em seguida.

Após a subtração, utilizando-se do telefone celular furtado da vítima, o acusado fez uma transferência no valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), via aplicativo PicPay, para uma conta bancária de sua titularidade, indicando seu CPF, com o qual o ofendido descobriu quem era o autor do crime.

Posteriormente, a vítima encontrou o réu trafegando pela via pública com um veículo FIAT/Uno e acionou a Polícia Militar, que o prendeu. Na ocasião, foi localizado o aparelho celular subtraído, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 05.

Relata o Promotor de Justiça que o exame pericial realizado no trailer de lanches comprova o rompimento de obstáculo (fls. 19/24).

A denúncia (fls. 43/45) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/26) e foi recebida em 15 de outubro de 2021 (fls. 48/49). Na mesma oportunidade, nos termos do parecer do Promotor de Justiça (fls. 43), denegou-se o acordo de não persecução penal ao acusado.

Citado (fls. 59), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 62), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 69/72).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da inicial acusatória foi confirmado (fls. 77).

Durante a instrução processual (fls. 112/113), foi ouvida a vítima Vagner Aparecido dos Santos, com registro em gravação audiovisual.

O acusado não foi interrogado, pois, devidamente citado (fls. 59), mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo, sendo declarada a sua revelia (fls. 112/113).

Nos debates, também registrados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 112/113).

A Defensora, por sua vez, pleiteou a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto e a substituição desta por restritiva de direitos (fls. 112/113).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do laudo pericial (fls. 19/24), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 05), e pela prova oral, colhida sob o contraditório.

Também a prova oral esclareceu a autoria da infração penal.

A vítima Vagner Aparecido dos Santos, ao ser ouvida sob o contraditório (fls. 112/113), narrou que possui um trailer comercial e, no dia do fato, quando chegou ao local, notou que a porta estava arrombada. Ao adentrar, constatou a subtração de uma máquina de cartão, dinheiro, refrigerantes e dois celulares. Posteriormente, no período vespertino, a sua esposa recebeu uma notificação no aparelho celular, informando que haviam feito uma transferência de dinheiro da conta que a vítima possuía no Mercado Pago para uma conta desconhecida. O depoente entrou em contato com os responsáveis pelo referido aplicativo e obteve o nome e o número do CPF da pessoa para quem a transferência fora feita. Através desses dados, conseguiu o endereço do autor, mas não o encontrou no local. Dias depois, encontrou o acusado

com um galão de combustível, pois ele havia furtado um veículo anteriormente, mas ficara sem combustível. A vítima, com ajuda de um amigo, abordou o réu na via pública e, logo em seguida, policiais militares chegaram. Em revista, os policiais encontraram com o denunciado, na cintura, um dos aparelhos celulares subtraídos do trailer da vítima. Indagado, ele afirmou que o outro aparelho celular fora vendido nas redes sociais. O depoente salientou que, para adentrar o trailer, o acusado cortou a lataria. Quanto aos demais objetos e valores subtraídos, nada foi recuperado.

O laudo pericial (19/24), demonstra que a porção posterior do trailer denominado "Parada do Salgado" apresentava sinais de amassamentos e ruptura parcial em dois pontos distintos de sua estrutura, sendo um na porção esquerda e o outro localizado nas adjacências da porta de acesso ao interior do comércio. Tais achados podem ter sido decorrentes de eventual arrombamento.

Corroborando a versão apresentada pela vítima, o acusado, ao ser ouvido na fase extrajudicial (fls. 07), confessou a autoria, afirmando que se desfez dos objetos subtraídos e consumiu os refrigerantes. Confirmou que, para ter acesso ao interior do estabelecimento comercial, danificou a lateral do trailer.

A consonância entre a declaração da vítima e o laudo pericial, corroborada pela confissão do acusado, evidencia que ele, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, subtraiu, para si, dinheiro e produtos pertencentes à Vagner Aparecido dos Santos. Assim, praticou a conduta prevista no caput do artigo 155 do Código Penal.

Como houve rompimento de obstáculo no estabelecimento comercial, descrito no laudo pericial de fls. 19/24, essa conduta se amolda à prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Segundo informação prestada pela vítima, o crime foi praticado durante a madrugada, em período de repouso noturno.

Contudo, segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a incidência dessa causa de aumento ao furto qualificado (Tema 1.087).

Por outro lado, malgrado o valor dos objetos e dinheiro não fosse insignificante, é inegavelmente pequeno e o réu é tecnicamente primário. Por conseguinte, aplica-se o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude, dirimidas a culpabilidade e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação do acusado pela prática do delito descrito no artigo 155, §§ 2º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que o réu não ostenta antecedentes criminais.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Deste modo, aplico a pena-base em seu patamar mínimo, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o dia-multa no valor unitário mínimo.

Na segunda etapa do cálculo, verifico que ele tinha menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (art. 65, I, CP) e confessou extrajudicialmente a prática do crime (art. 65, III, d, CP). Entrementes, considerando a impossibilidade de atenuação das sanções para nível inferior ao mínimo nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ), permanecem as penas nos patamares iniciais.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecido o privilégio (art. 155, § 2º, CP), o denunciado faz jus à redução das sanções em 2/3 (dois terços).

Deixa-se de aplicar a sanção exclusivamente pecuniária porquanto incompatível com a forma qualificada do delito (STF; Segunda Turma; HC 94765/RS; Relatora: Ministra Ellen Gracie; j. 09.09.2008).

Com a diminuição, passam-se as penas para 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três)

dias-multa, no valor unitário mínimo.

Como já exposto, não se aplica a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155, CP, pois, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que essa causa de aumento não incide na forma qualificada do furto (art. 155, § 4º, CP).

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

Com base no disposto nos artigos 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária à vítima no valor equivalente a um salário-mínimo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA, nascido aos 15/06/2003, natural de São Paulo/SP, filho de Simone Santos Silva, inscrito no RG nº 59.576.777 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 2º e 4º, inciso I, do Código Penal, a cumprir 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária à vítima no valor equivalente a um salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa pobre, assistida por Defensores nomeados, concedo ao réu a gratuidade processual, de modo que deverá arcar com o pagamento das custas processuais somente se houver melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando o boletim de ocorrência de fls. 03/04 e o auto de exibição e apreensão do que foi recuperado, fixo o valor indenizatório mínimo em R\$ 536,00 (quinhentos e trinta e três reais) (art. 387, IV, CPP), a ser corrigido desde a data da consumação do furto.

Cientifique-se a vítima.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores dativos indicados pelo convênio Defensoria/Toledo (fls. 62).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 28 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA